

Ahmad Yossry bin Arshad

/wn

Lailaton binti Mohd Hashim

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel) pada 1 April 2024 / 21 Ramadhan 1445H]

[Kes Permohonan No. : 2310-A0010-452-0098]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfail dan Menyerahkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon : Pn Husna binti Hamdan daripada
Messrs AmiraHusna**

**Peguam Syarie Responden : En Mohd Nooraizan bin Md Idros daripada
Tetuan Nooraizan & Partners.**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfail dan menyerahkan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No. : 2310-A0010-452-0098. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 10/10/2023 akibat kegagalan Pemohon memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden dalam tempoh masa yang ditetapkan

iaitu dalam tempoh 6 minggu (42 hari) daripada tarikh pemakluman pemberitahuan Borang MS30 iaitu tidak lewat daripada 19/9/2023.

[2] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaiannya kepada Responden, di mana Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden pada 7/11/2023 manakala Afidavit Balasan telah difailkan oleh Pemohon pada 30/11/2023. Pemohon telah memfailkan hujahan pada 30/1/2024 dan hujahan Responden pada 10/1/2024.

[3] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Ma'* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini adalah berkaitan penyampaian Rekod Rayuan berdasarkan seksyen 142 Enakmen yang sama iaitu:

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

(3) Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan

[4] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan

kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

Faktor-faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi suatu keperluan yang semua faktor perlu menyebelahi Pemohon.

[5] Setelah kami meneliti Afidavit Sokongan Pemohon, kami dapati bahawa Pihak Pemohon telah gagal untuk memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan iaitu sebelum 19/9/2023. Rekod Rayuan tersebut langsung tidak difailkan dan tidak diserahkan kepada Responden sehingga permohonan pelanjutan tempoh masa ini difailkan pada 10/10/2023 iaitu setelah berlalu **21 hari** tanpa tindakan daripada Pemohon.

[6] Pemohon juga menyatakan bahawa kesilapan tersebut bukanlah suatu kesilapan yang disengajakan dan Pemohon tidak ada niat untuk tidak mematuhi prosedur rayuan.

[7] Kami juga dapati bahawa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon atas kegagalan memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan ini adalah sepertimana berikut –

- a) Pemohon adalah orang awam yang mempunyai pengetahuan terhadap berkaitan undang-undang dan prosedur mahkamah.
- b) Kecuaian peguam syarie terdahulu yang gagal, cuai dan abai dalam menjalankan tugas dan mematuhi tarikh untuk memfail dan menyerahkan Rekod Rayuan.
- c) Pertukaran Peguam Syarie Pemohon yang mana wakalah dibacakan pada 9/10/2023 dan permohonan ini telah difailkan pada 10/10/2023;

[8] Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon ini, kami berpuashati bahawa secara keseluruhannya alasan-alasan tersebut adalah berkaitan dengan Peguam Syarie Pemohon dan juga tindakan Peguam Syarie Pemohon. Bagi alasan berlakunya pertukaran Peguam Syarie Pemohon, kami dapati bahawa ketika diperingkat pemfailan Notis Rayuan dan Alasan Rayuan, ia difailkan oleh Peguam Syarie Pemohon terdahulu mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Kegagalan Peguam Syarie Pemohon terdahulu memfailkan Rekod Rayuan adalah diluar pengetahuan Pemohon.

[9] Setelah Pemohon melihat berlalunya tempoh masa selama 21 hari tanpa pemfailan dan penyerahan Rekod Rayuan kepada Responden, Pemohon telah mengambil langkah menukar peguam syarie. Pertukaran Peguam Syarie Pemohon berlaku apabila wakalah Peguam Syarie Pemohon yang baru diikrar dan difailkan 9/10/2023. Setelah berwakalah, Peguam Syarie Pemohon yang baru dengan segera memfailkan permohonan lanjut tempoh masa memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan ini pada 10/10/2023.

[10] Pemohon juga menyatakan bahawa permohonan ini tidak memprejudiskan Responden sebaliknya hak Pemohon sendiri yang telah diprejudis apabila kegagalan mematuhi tatacara pengendalian rayuan disebabkan oleh faktor luaran iaitu peguam syarie yang terdahulu.

[11] Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya Kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Aziah binti Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz**:

“Pertimbangan utama dalam menjalankan budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengabaikan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

[12] Berdasarkan kes **Muzzalman Shah Bin Ismail Muzani lwn. Nornisamsila Binti Osman**, JH 31 (1) yang menyatakan -

Sebelum kami memutuskan isu samada alasan yang diberikan oleh Pemohon iaitu kesilapan peguam membuat pengiraan tempoh 14 hari, kami ingin kami tekankan di dalam penghakiman ini juga bahawa sebagai seorang peguam yang telah dilantik, kita perlu memikul amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan oleh anak guam kita dengan sebaik mungkin. Merujuk kepada Arahan Amalan No. 4 Tahun 2002 iaitu berkenaan etika peguam syarie ada menyatakan :

Peguam Syarie tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang diletakkan padanya oleh kelayan.

(a) Peguam Syarie hendaklah jangan melakukan sesuatu untuk faedah atau keuntungannya dengan menyalahgunakan atau mengambil kesempatan atas kepercayaan yang diletakkan padanya oleh kelayan.

(b) Peguam Syarie hendaklah mengekalkan kepercayaan kelayannya dan kewajiban itu hendaklah dikekalkan sepanjang penggajiannya.

Ini bermaksud, apabila seseorang peguam telah menerima seseorang sebagai kelayannya, maka peguam tersebut hendaklah menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh kelayannya sebaik mungkin dan jangan sesekali berlaku sesuatu prosiding atau kes kelayannya tidak dapat diteruskan akibat daripada kesilapan atau kealpaan peguam sebagaimana yang berlaku di dalam kes ini.

[13] Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Kami berpuas hati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada Kami yang Pemohon tidak ada niat untuk melenggahkan, menangguhkan atau melambatkan pemfailan permohonan ini. Pemohon telah memfailkan permohonan ini sebaik sahaja mendapati Peguam Syarie terdahulu telah lewat memfail dan menyerahkan Rekod Rayuan dan Pemohon secara

bersegera telah melantik peguam syarie yang baru dan memfailkan permohonan ini. Pemohon sebagai orang awam tidak maklum dan tidak mempunyai pengetahuan berkaitan tempoh masa yang ditetapkan untuk pemfailan sesuatu dokumen dalam prosiding rayuan. Kami dengan mengambil kira bahawa terdapat unsur kekhilafan Pemohon sebagai orang awam, maka kami berpuas hati bahawa kelewatan tersebut bukanlah suatu yang disengajakan oleh Pemohon dan Pemohon tidak ada niat untuk memprejudiskan hak dan kepentingan Responden.

[14] Bagi konteks kebarangkalian untuk rayuan dibenarkan pula, kami berpuas hati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa rayuan Pemohon adalah bermerit. Merujuk kepada Afidavit pemohon, penghakiman YA Hakim Bicara serta Alasan Rayuan yang telah difailkan pada 21/8/2023, Pemohon menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan Pemohon untuk membayar sebanyak RM300,000.00 kepada Responden sebagai penyelesaian penuh kes harta sepencarian tanpa YA Hakim Bicara mengambil kira pengakuan dan keterangan Responden bahawa Responden telah mengambil keluar segala keuntungan semasa meninggalkan syarikat. Berdasarkan kepada penjelasan tersebut maka kami bersetuju untuk memberi peluang kepada Pemohon untuk meneruskan prosedur rayuan agar perkara tersebut dapat dimuktamadkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah.

[15] Dalam memberikan kebenaran melanjutkan tempoh masa, Kami juga dapati bahawa tempoh masa kelewatan memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan kepada Pihak Responden telah melewati tempoh **21 hari** dari tarikh yang ditetapkan. Merujuk kepada kes ***Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1)***, Panel Rayuan Mahkamah Syariah

Selangor menyatakan -*"Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan."*

[16] Bagi kes permohonan ini, kami dapati bahawa pihak Responden memohon supaya permohonan ini ditolak dengan kos. Berhubung dengan isu ini, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof**, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018 yang menyatakan -

"Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlocutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut-

- a. Bahawa prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang difailkan oleh Pemohon adalah berpunca daripada kecuaiian dan kelalaian Pemohon mematuhi penetapan tempoh masa yang ditetapkan melalui undang-undang atau Arahan Amalan;*
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam*

prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;

- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Affidavit Sokongan, penyediaan Affidavit Jawapan, penelitian kepada Affidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;*
- d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan*
- e. Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.”*

[17] Berdasarkan rujukan kes tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa Pihak Responden sewajarnya *diawardkan* dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pihak Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan penghujahan pihak-pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon adalah **DILULUSKAN**.
- [2] Pemohon diperintah memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden dalam tempoh **14 hari** mulai hari ini.
- [3] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 3,000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

1. ~~YAA DATO'~~ MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

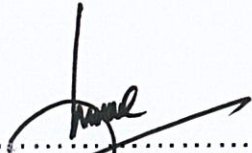
Pengerusi,

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor